



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 231/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

אייל נזרי ת.ז. 059712919
ע"י ב"כ עוה"ד צבי גולנזור
מרחוב כורש 4 ירושלים

התובע:

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. פנחסי שלמה ת.ז. 58822446
2. מדבדב אירינה ת.ז. 306000902
3. אדיב פישביין ת.ז. 307802512
4. ורפוחובסקי אולג
5. חגי ברוריאן
6. אורלית סטשטיינג ת.ז. 59724039
7. מרים כהן ת.ז. 313023947
- כולם מרחוב יוסף נדבה 53-55 ירושלים
8. יעקב אשקוב ת.ז. 304649114
9. סבטלנה אשקוב ת.ז. 304649122
10. לוי אלישקשוילי ת.ז. 30707235
11. לאלי אלישקשוילי ת.ז. 304703432
12. לאוניד דוידוביץ ת.ז. 304041536
13. עדה דוידוביץ ת.ז. 304041569
- הנתבעים 8-13 והמודיעים לצד שלישי
באמצעות ב"כ עוה"ד יגאל ספרבר
מרחוב הרב קוק 8 ירושלים
14. ויקטור זויב ת.ז. 308658012
- מרחוב יוסף נדבה 53-55 ירושלים

נחמה ניזרי ת.ז. 056837845
מרחוב הורקניה 14 ירושלים

הצד השלישי:

ה ח ל ט ה

התובע הינו הבעלים של דירה בקומה העליונה בבית ברחוב יוסף נדבה 53-55 ירושלים הבנוי על חלקה 10 בגוש 30599 (להלן: "הבית").

הנתבעים הינם הבעלים של יתר הדירות בבית.

הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 231/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

לטענת התובע נגרמו לו נזקים כספיים עקב מחדלם של הנתבעים לתחזק את גג הבית. חלף תשלום בגין נזקיו הוסכם בין הצדדים כי הנתבעים יאשרו לתובע לבנות על גג הבית ובמסגרת מהלך זה הוא יאטום את הגג על חשבוננו. בהתאם להסכמה האמורה הוציא הנתבע כספים להכנת תוכניות אולם הנתבעים חזרו בהם מהסכמתם ונגרמו לו נזקים נוספים. כן טוען התובע כי חלק מהנתבעים ביצעו בניה בבית שלא כדין ובניה זו גורמת להסתרת דירתו והחשכתה וכן לירידת ערך שווי דירתו.

התובע מבקש סעדים כלהלן – פיצוי בגין הנזקים לדירתו ובגין הוצאות איטום הגג, השבת עלות המהנדס והוצאת היתר הבניה ופיצוי בגין עוגמת נפש. כן עותר התובע לקבלת פיצוי בגין הנזק וכיעור הבית וירידת ערך דירתו. סך הפיצוי הנתבע עומד על 100,000 ₪ (לצורכי אגרה). כן עותר התובע לחיוב הנתבעים 7-9, 12 ו-13 להסרת הבניה שבוצעה על ידם בבית.

כתבי הגנה הוגשו מטעם הנתבעים 1 - 6 ומטעם הנתבעת 7. הנתבעים הנ"ל אינם מיוצגים ע"י בא כח בהליך דין.

הנתבעים 8-13 הגישו גם הם כתב הגנה וטענו כטענה מקדמית כי המפקח נעדר סמכות עניינית לדון בתובענה. כן הגישו הנ"ל הודעה לצד שלישי כנגד גרושתו של התובע - גב' נחמה ניזרי, אשר לטענתם היא זו אשר גרמה לנזקים לגג הבית.

לאחר שבחנתי את כתבי הטענות בתיק זה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע:

72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 עד 6א, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמוע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 231/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות.

לחיצוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב – 2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

כתב התביעה כולל עילות וסעדים בשני ראשים.

ראש ראשון הינו התביעה לקבלת פיצוי בגין נזקים כספיים שנגרמו לתובע עקב בעיות באיטום גג הבית. גם בהקשר זה מתחלק הפיצוי לשניים – האחד, בגין הוצאות לתיקון נזקים בדירת התובע וחיוב בתשלום בגין הוצאות לתיקון האיטום בגג והשני, בגין החזר הוצאות מהנדס ואישורי בניה ועוגמת נפש.

המדובר, בעצם, בתובענה נזיקית של התובע כפי שהוא אף מגדירה באופן מפורש בכתב התביעה. כך, בכותרת כתב התביעה נרשם – "פיצויים בגין נזקים". כך מתאר התובע את רכיב התביעה בנוגע לנזקים לדירתו – "נזקי הרטיבות החמורים שנגרמו לדירתו".

כל עילת התביעה בהקשר זה, כפי שנוסחה על ידי התובע בכתב תביעתו (על פיה נבחנת שאלת הסמכות העניינית), הינה עילה נזיקית.

וידגש, התובע אינו עותר למתן סעד אשר יחייב את הנתבעים לבצע את עבודות האיטום בגג או לבצע תיקונים בדירתו עקב בעיית הרטיבות. לו היה עותר לסעד כאמור ניתן היה לראות בתביעה ככזו הקשורה בהוראות התקנון המצוי (סעיף 3(א) לתקנון). אולם, התובע עותר באופן מפורש אך ורק לקבלת סעד פיצוי כספי נזיקי (בניגוד לעתירה לצו העשה בנוגע לראש התביעה השני) וללא כל איזכור של הוראות התקנון המצוי. פסיקת פיצוי כספי נזיקי כאמור, להבדיל מסעד עשה לחייב בביצוע תיקון בהתאם להוראות התקנון, אינו מצוי במסגרת סמכותי העניינית.

לכך יש להוסיף כי לאור כתב ההגנה של הנתבעים 1-6, בו נטען כי אין כל קשר בין תחזוקת הגג שמעל לדירת התובע לבין הגג של בית הנתבעים הנ"ל, כלל לא ברור אם המדובר בתובענה שבין בעלי דירות בבית משותף אחד, בפרט לאור העובדה כי הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים. יתכן ומטעם זה בחר התובע לבסס את תביעתו בעילות הנזיקיות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 231/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

בכל הקשור לחלק השני של הפיצוי הנתבע, הרי שגם בהקשר זה מדובר בתובענה נזיקית או, לכל היותר, בתובענה חוזית.

טענת התובע היא כי נגרמו לו נזקים עקב הפרת הסכם בין הצדדים בנוגע לבניה על גג הבית. אין המדובר הסכם המהווה "תקנון" וממילא לא נטען כך על ידי התובע, המדובר בהסכם רגיל בין צדדים עליו חלים דיני החוזים. דיון בתובענה בהקשר זה יחייב קביעה באם נכרת הסכם בין הצדדים, באם הופר וכאם נגרמו נזקים עקב הפרתו ואומדנם של אלו. ברי כי עילה זו (פיצוי בגין הפרת הסכם) איננה מצויה, בכל דרך שהיא, במסגרת סמכותו העניינית של המפקח, בהתאם להוראות הדין והפסיקה כאמור לעיל.

וידגש, סעד של פיצוי, מעצם טיבו וטבעו, הינו סעד נזיקי. כך אמורים הדברים בנוגע לנזקים הנטענים לדירת התובע, עקב הפרת הסכמת הצדדים (עלות מהנדס ואישורי בניה) ובודאי שגם בנוגע לפיצוי בגין עוגמת נפש.

לאור כל האמור לעיל הרי שראש התביעה הראשון (הנוגע לכלל הנתבעים בהליך דנן) אינו מצוי בגדר סמכותי העניינית.

הראש השני של התובענה הינו בגין בניה שביצעו חלק מהנתבעים בבית.

גם בהקשר זה התביעה לתשלום נזקים בגין כיעור הבית המשותף ובגין ירידת ערך דירת התובע הינה תביעה נזיקית מעצם טבעה. כך מגדיר התובע עצמו את פרק זה בתביעה – "נזקי התובע בגין בניה לא חוקית של הנתבעים". לגבי ראש תביעה זה עותר התובע גם למתן צו עשה המחייב את הנתבעים הרלבנטיים להרוס את הבניה שבוצעה על ידם בניגוד לדין.

מניסוח כתב התביעה עולה כי עילת התביעה בראש זה הינה מכח עוולה של הסגת גבול בה מוסמך המפקח לדון בהתאם להוראות סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין כאמור לעיל. אומנם, בניגוד לטענת הנתבעים בכתב ההגנה, כבר הבעתי את דעתי בעבר כי במסגרת תובענה בעוולה של הסגת גבול מוסמך המפקח גם לפסוק דמי שימוש ראויים, אף בהעדר הוכחה של נזק ממון (ראה ת"א 285/10 נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' שלמה צפריר (פורסם בנבו)). אולם, פיצוי מסוג זה הינו בגין השימוש לעבר ולפיכך במידה ותתקבל טענת התובע בדבר הסגת הגבול של הנתבעים, הרי שעצם מתן הסעד להחזרת המצב לקדמותו יאיין את הסעדים הנתבעים בגין כיעור הבית וירידת הערך על בסיס עוולת הסגת הגבול כאמור.

דא עקא, בענין זה קיימת סמכות מקבילה גם לבית משפט השלום (בהתאם להוראות סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין לעיל). גישת הפסיקה היא שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות. כך גם נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופטת גרסטל, בע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן ואח' (לא פורסם): "...ספק רב אם ניתן להעביר חלק מהתביעה לבית משפט אחר, בעוד שחלק אחר נותר לדיון בפני המפקח".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 231/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

היות וחלק משמעותי מן התובענה, וככל הנראה החלק המרכזי בה, אינו מצוי בגדר סמכותי העניינית כאמור לעיל, היות וישנו קשר הדוק בין חלקי התביעה וראוי כי זו תתברר כמכלול אחד ובפרט לאור העובדה כי החלק שאינו מצוי במסגרת סמכותי העניינית הינו דווקא חלק התביעה הנוגע לכלל הנתבעים, מוצא אני לנכון להורות על העברת התביעה בשלמותה לערכאה המוסמכת עניינית לדון בה.

לכל האמור יש להוסיף כי בהליך דנן הוגשה הודעה לצד שלישי כנגד גרושתו של התובע – גב' ניזרי, לאור טענת המודיעים כי הנזקים לגג הבית נגרמו בשל פעולותיה. עילתה של הודעה לצד שלישי זו, גם היא, נזיקית ומחייבת בירור שגם בו אינני מוסמך לדון. ראוי כי בירור זה יערך ביחד עם בירור התובענה בכללותה ולא בהליך נפרד הימנה אשר עשוי להביא להכרעות סותרות.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ח.ד בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתיר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק - מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה בכללותה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בירושלים המוסמך עניינית לדון בתובענה.

ככל שיידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לצורך ניהול ההליך שם, אני מורה כי תושב לתובע האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך דנן במלואה, לאחר המצאת אישור בדבר תשלום האגרה בבית המשפט כאמור.

הדיון הקבוע ליום 14.02.12 מבוטל. המשך ההליכים יקבע על ידי בית משפט השלום בירושלים.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לצדדים באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי בתאריך י"ד שבט תשע"ב, 07 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין